

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-122	처분요구일자	2023-12-21
처 분 종 류	부서주의(2)		
관 계 부 서	●처(■팀), ○처(□팀) ◎처(▣팀)		
제 목	소송 관련 일상감사 미이행		

지 적 내 용

1. 업무 개요

◎처(▣팀)은 ★★ 침해금지와 관련하여 (주)㉠㉠ 측과 다수 소송을 진행하고 있으며(2022. 5.~현재) 앞서 진행된 (주)㉠㉠기업 측의 가처분 신청¹⁾에서 기각결정(1차:2022. 10. 4.^{1심}) 및 신청취하(1차:2023. 2. 9.^{2심}, 2차 :2023. 5. 9.)된 바 있다.

또한, ○처(□팀)은 “위기기간 임대료 특별 감면제도” 종료에도 불구하고 무리한 임대료 감면을 요구하고 일방적인 자체 임대료 납부로 미납 임대료를 발생시킨 (주)◇◇과의 계약해지²⁾ 및 관련 소송을 진행 중이며(2023. 1.~현재),

공항공사의 계약해지 추진에 대응하여 (주)◇◇은 ◎◎행사금지 가처분을 신청³⁾(2023. 6. 5.), 최종 기각(2023. 7. 4.) 된 바 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

인천국제공항공사 직원은 「인사규정」 제36조에 의거 성실히 제 규정을 준수하여야 하며 「감사규정」 제44조 및 제45조에 따라 주요 제도 및 정책, 계약업무, 예산 및 재산 관리 등에 관한 방침을 득할 시, 일상감사를 받아야 한다.

1) 서울중앙지법 2022▽▽, 서울중앙지법 2023㉠㉠ “★★침해금지 가처분”

2) 연체액이 3기 차임액 초과 및 임대료의 납부를 3개월 이상 연체하는 경우

3) 인천지법 2023㉠㉠ “◎◎행사금지 가처분” (신청인:(주)◇◇)

관련하여, 「감사규정」에서 정하고 있는 「일상감사 세부 시행기준」 제31호는 소송의 제소, 응소, 상소포기 및 화해·조정에 관한 사항을 일상감사 대상으로 정하고 있고 구체적으로 (가) 소가 5억 원 이상의 금전적 소송과 (나) 비금전적 소송 중 법률사무처리규정에서 정한 중요소송이 이에 해당된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◎처(■팀)은 ☆☆ 소송⁴⁾(원고:㈜㉠㉠, 피고:인천국제공항공사)에 대하여 응소계획(◎처-3750)을 수립하였고 해당 소송은 원고소가가 13억 원에 달하는 손해배상 청구 건으로 금전적 소송에 해당한다.

하지만, ◎처(■팀)은 「일상감사 세부 시행기준」 제31호 (가)에도 불구하고 응소계획(◎처-3750)에 대하여 일상감사를 미 시행 하였다.

한편, ○처(□팀)은 ㉡㉡ 소송⁵⁾(원고:㈜◇◇◇, 피고:인천국제공항공사)에 대하여 대응계획(○처-2798)을 수립하였고 상기 방침에 ㉢㉢만 원 상당의 미납채권을 청구하고 계약해지 효력을 추가 확인하는 등의 반소계획을 포함하였다.

반소계획 상, 미납채권 청구 등은 5억 원 이상의 금전적 소송에 해당하며 이는 일상감사 대상에 해당되나 ○처(□팀)은 일상감사를 시행하지 않았다.

관계부서(관련자) 등 의견 및 검토결과

◎처(■팀)은 해당 소송이 2022년부터 시작된 ★★ 침해금지 가처분 신청건의 연장선상에서 진행되는 것으로 앞서 진행되어온 사항으로 미루어 볼 때, 동 손해배상소송이 기각될 가능성이 매우 높아 일상감사 대상이 아니라고 판단하였다고 소명하였다.

또한, ○처(□팀)은 소송 대응계획 이전에 방침을 득한 “▼▼ 시행계획(안)”에서 계약해지와 관련하여 사업자의 소송 제기가 예상된다는 사실과

4) (청구이유) 삭제 (서울중앙지방법원 2023㉠㉠)

5) (청구이유) 삭제 (인천지방법원 2023㉡㉡)

손해배상액 미납채권에 대한 추심계획을 선제적으로 기술하였고 상기 방침은 감사위원 보고 및 일상감사를 완료하였다고 밝혔다.

○처(□팀) 소명내용과 관련하여, 일상감사를 득한 방침내용은 계약해지 추진에 관한 사항이 골자이며 방침을 득할 당시, (주)◇◇의 소송 내용이 포함되지 않았고 미납채권 청구, 계약해지 효력 확인 등 공항공사의 반소계획은 대응계획(○처-2798)을 통해 확정 되었다고 볼 수 있다.

한편, 두 사안 모두 방침을 득하는 과정에서 업무 담당자의 과실로 일상감사 절차를 누락한 사실이 인정되지만 공통적으로, 앞서 관련한 법적 분쟁이 다수 있어왔고(가처분 신청 등), 관련부서(㉠팀)에 중요사안으로 법적 대응을 요청 했으며 해당 분쟁이 단기에 해결될 사안이 아니라는 점, 담당자 단독으로 일상감사 여부를 판단하기에 어려움이 있었을 것이라는 점을 고려할 때, 부서차원에서 일상감사 절차에 대한 주의를 가지고 일이 추진되었어야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장(●처장)은 「일상감사 세부 시행기준」 제31호를 위반한 ○처(□팀) 및 ◎처(■팀)에게 「부서주의」 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략